

מסורת הש"ס

(א) נדרים מה, (ב) רש"ל, (ג) סוכהפמ, (ד) גי' פנהדרין יא, שרש"ל מחק וז', (ה) פירוש ויהא הא, רש"ל, (ו) משלה ת, (ז) ג'עלמות כמנין ש"י, רש"ל, (ח) דרן מחז,.

הגהות הב"ח

(א) גמ' בן עוזאל (מעיקרא מאי סבר) תל"מ וי"ב פ"א וכן פ' רשב"ם והרא"ם סבר: (ב) תוס' ד"ה כל ור' וקאמר כיני מתבטחין:

מוסף רש"י

ויהא עון תלוי בראשו. שהא אביו המורד הנאה כול על ידו (נדרים מח), כל מתנה שאינה שאם הקדישה מוקדשת, שאינה כל כך כגשות המתקבל, שאם הקדישה אינה מוקדשת, אינה מתנה (שם), ומושגה. כגון משנה וברייתא על ששה נדרים (סוכה כח), גמריא. וז' היא סברה שהיו המנאים לחזונים מוקדקים בדבירה האלושים הסתומים לפרשם ולתן בהם טעם, כמו שעשו האמוראים אחר המנאים, שפירשו דברי המנאים שלפניהם וקבעו בהן גמרא, ואותו דיוק צינמי המנאים נקרא הש"ס (שם), הלכות. הלכה למשה מסיני, כגון גוד ולבד ודופן עקומה תליץ מחזיק עשר נטיעות ערבה וטובח הכיס (שם), דקדוקי תורה. ירבינו חזקוני שלחן ערוך כגון ירידים וטעמים, כגון האורח להוציא הנשים, שדקדקה התורה בלשונה לכתוב אות תורה ללמד (שם), ודקדוקי סופרים. שהספיק לדקדק אחר מעשה הכיתוב ולהסמיר ולפשות סוג ואונים לתורה וגזרו גזרות בלשונה אמ האדם מן העבדים, ודכוותה בנבחרות (ז); גר הכא לקבל תורה עליו חוק מדינת חמד אין מתקבץ אדם, ר' יוסף אומר אפילו דקדוק אמת מוקדקין סופרים (שם), דברים והתמורין. דברים הלמדן בקי", שניתנו לדון מעבדן לכל אדם ולא פירשו כלום בטיין (שם), וגזרות שורות. דברים הלמדן בג"ש (שם), והתמורין. שחזן היטך חמה ולבנה (שם), וגמטריארא. דברים הלמדן בלשון גמטריא, כגון ששך (ירמיה ה); בגל בל"ת ב"ש, שגד, שרש, קמי וסם (גא) בל"ת ב"ש, סהיה מנין בל"ש ב"ת, וכן לפי מנין האותיות, כגון סמס גזירות שלשים יום, מקדש יהיה ייחיה גימטריא שלשים הוו (סוכה כח), ומשלות כובסים ומשלות שורעלים. שסדו קדמונים לתאמתא לתוכחתם ומלין אהן כסכמים וכשעלם כגון (פנהדרין לו), מלזין דאך אבות אללו בוסר (סוכה כח), שיחת שדים ושיחת דקלים ושיחת מלאכי השרת. לא ידענא מאי היא (שם), הויות דאביו ורבא. כל איבעיא להו לאבי ורבא היה מספקא להו ובטלן מנן אמ לוו ונתן בהן טעם ונימי אמוראים וכתבמו (שם), כל עוף שפורה עליו נשרף. סביביו מלאכי השרת מתקבצין סביבו לשמות דברי תורה מפיו (שם),

ועבר על דעת הנותן וגם ההקדש לא חל והי"נ כיון שעזרת על דברי המת המתנה אינה מתנה והחזרה אינה חזרה כי התם דמתנה צטיילה וגם ההקדש לא נתפס. ומיהו לא דמו דהתם פריש ליה בהדיא ואינן לפניך אלא ע"מ שיצא אציו ויאכל צו אצל הכא סתמא קיהיב ליה ליונתן ולא פירש ע"מ שמהנה בהן אחת ולא בני הלכך לגמרי יהב ליה לעשות בה כרצונו והיינו דקאמר ליה כסם שאי אחת יכול להחזיר מה שמכרתי דהתם מיהא מודית לי דהא ע"מ ליהנות אפי בהן נתנם לי אי אחת יכול להחזיר מה שהחזרתי דבע"כ אין מתנה לחלאין דאם איני יכול ליתנה לצניו אי"כ גם אני בעצמי איני יכול ליהנות בהן כדאמר גבי מעשה דצית חורון דכיון דנתנה לו ליהנות ע"מ שלא יקדיש לא הוי מתנה כלל אי"כ אם אימא דלדעת כן עשה שלא יהא לי רשות ליתן לצניו או לכל מי שארצה אי"כ גם אני לא אוכל למכור לאחרים או להקדיש אלא מאי אית לך למימר אמאי הויא מנייתי מירה והקדשי הקדש משום דלא פירש מידי והי"נ גבי חזרה הא לא פירש מידי אצל גבי מעשה דצית חורון כיון דפירש פירש ושמאי לא הוה דייק מעיקרא אמריה וההקדש דמכר יוהנתן והקדיש: הטיח עלי.

כמו הטיח דברים כלפי מעלה (תענית דף כה). כלומר השיבני דרך ציוין ונחמני ומלתא דבדחיתותא הוא: והוא סבור. שמאי כדפרישית לעיל כן נראה צעניי. וי"מ דליונתן קאי שמכר והקדיש מתלה ולא רצה להחזיר לצניו ולא נהירא. ואיכא ספריים דכתב בהו (ס) מעיקרא סבר: והיה **משיא אס צנו**. והיה חפץ לזמן את אציו לעבודתו: ואינן לפניך. ובנמכת נדרים (מח), מתרצינן אפי' היכא דקא אמר ליה הרי הן לפניך ויבא אלא ויאכל עמנו נמי מיירי ואפ"ה לא הויא מתנה דמ"מ מוכיח דבשציל שיאכל אציו הוא עושה ולא נתכוין

לתת לו מתנה גמורה וקאמרינן התם דכללא דסיפא קאמי לאמיי דקמתי כל מתנה שאינה כו': ויהא עון סלוי כו'. שעל ידי שאני מקבל מתנה שלך והיא אינה מתנה נמנאסת חוטאין וגנהה זה משל זה וקעצרימו אלא יחל [במדבר נ]: הכי גרסינן **אמרו חכמים כל מתנה שאינה שאם הקדישה מוקדשם אינה מתנה**. כלומר כל מתנה שאין דין זה נוהג בה שמהא מוקדשת אס הקדישה אינה מתנה הואיל וגילה דעמו שע"מ כן נתנה לו שלא יקדישה. ועליל נמי גבי ההוא שכתב נכסיו ליהונתן כיון שלא היה צנו נוהג כשורה ע"מ שלא יחזיר לצניו נתן לו ויונתן סבר כיון דסתמא יהב הויא מתנה לעשות בה ככל אשר יחפוץ: ראויס **ששכרה**. אלא שעון הדור גורס ואין הדור ראוי לכך: **ששעמוד להם חמה כיהושע**. ולמשה נמי עמדה חמה דנפקא לן במסכת ע"ז (דף כה), אחל [דברים כ] אחל [יהושע ג] אלא משום דאין חשובין כל כך כמשה תאלץ ביהושע: **גמרא**. סברת המשניות כעין שאנו מפרשין עליהן לא שנו כו' חסורי מחסרה כו': **הלכות**. הלכה למשה מסיני: הגדום. מדרשי פסוק כגון תנחומא וצ"ר ויקרא רבה: דקדוקי סורה. וי"ו דוחה לכס הטמא (ויקרא יא) דמרגינן מנייה^(א) דס השרץ: דקדוקי סופרים. כגון גזירות שגזרו חכמים שלא יבא ילדי איסור תורה: וקלים וחמורים. שאדם דן מעצמו: **גזירות שוות**. כגון יליף קיחה קיחה משדה עפרון (קדושין דף ג), **סקופוס**. מולד הלבנה: וגימטריאחוס. כגון אנכי [שמות כ] אלא נפשי כתבתי יהצית ירט [במדבר כב] יראה ראתה נטתה (שבת דף קה), **ומשלום כובסין**. לורך יש בה ללמוד דברי תורה כדכתיב (קהל יב) תקן משלים הרבה וכתיב להצין משל ומליצה (משלי א): **שיחא שדים**. להשציעס ונפקא מינה לעשות קמיע לרפואה: ושיחא דקלים. שצני אדם רגילים לדבר על הדקלים כדכתיב בשלמה וידבר על העצים (מלכים א ד): **ושיחא מלאכי השרם**. להשציעס: **מעשה מרכבה**. שציחוקאל [א]: **הויות דאציו ורבא**. שהקשו משניות וברייתות טובא ותירלוס: להנחיל **אוכצני יש**. עלולמות^(א) וכל כך למה כי אוזרותיהם מלאים כל טוב דברי תורה וסכמה: **גדול בשכולס על אסם כמה נאמן**. להורישו עס אחיו שרי אין מעריין אותו כדמפרש בגמרא [קלה]: **ויעול עמו בחלקו**. כגון אס שנים לא הלכתא: **זה אחי אינו נאמן**. להורישו עס אחיו שרי אין מעריין אותו כדמפרש בגמרא [קלה]: **ויעול עמו בחלקו**. כגון אס שנים לא לצד הספק ויש להן לחלוק ג' שדות זה נוטל שדה ומחצה ונותן זה המעיד על אחיו הספק שהוא אחיו החצי שדה דהכי קאמר ליה ודאי אחי אתה ויש לך ליטול שדה אחת מן השלש וחצי השדה שיש לי מחלקך אהן לך וחצי האחר ציד אחי הוא הבא לך ראהי וטול: **מס**. הספק: יחזרו הנכסים. שנתן לו מחלקו: **למקומן**. כלומר למי שנתנם לו אצל שאר אחין אין יורשים עמו דאמר להו האי הרי החוקתם בנחלה הראייה לו לספק מאצניו אותה טלו לכם שהרי לא מחל לכם חלקו ואכתי עד השתא בנורת גול ישנה צידכם ועתה תירשו אותו חלק מן הדין וגם אני אירש חלקי שנתת לי כמו כן דנמצינו כלנו שוין בנחלתו: **נפלה לו ירושה**. לספק בחיי ממקום אחר או קנה נכסים ועכשיו מת יירשו אחיו של מעיד עמו דהא קא מודי להו שאחיהם הוא: **גמ'**

יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא

קלד.

בב' מתנה שאינה שאם הקדישה מוקדשת כו'. ואס תאמר דאמר לקמן בפירקין (דף קלז): הא לך אתרוג במתנה ע"מ שתחזירהו לי החזירו יאלא אע"פ שלא היה יכול להקדישו דכיון דאמר לי מידי דחזוי לי קאמר כדקאמר לקמן ויש לומר דהתם יכול להקדישו כל זמן

שהוא צידו שלא יהנו אחרים ממנו^א אצל הכא לא היה יכול להקדישו כלל ולר"י נראה דלא תליא מתנה בהקדש דאפילו אינו יכול להקדיש הויא מתנה והכי פי' כל מתנה שאינה כו' כלומר שגרועה כזאת שלא נתנה אלא ע"מ שיאכל אציו ולא דוקא נקט שאס הקדישה אינה מוקדשת שהרי לא היה יכול לעשות ממנה כלום ולא נתנה כלל אלא ע"מ שיאכל אציו כדאמר'י בנדרים (דף מח), לחד לישאנא דסעודתו מוכחת עליו ולא נקט שאס הקדישה אלא משום דמעשה הכי הוה אי לההוא לישאנא דמפרש [התם]י משום דיותור אסור במורד הנאה ובעלמא אע"פ שאינו יכול להקדישה הויא מתנה וכן משמע צירושלמי דקאמר אההיא דכל מתנה שאינה שאס הקדישה כו' ר' ירמיה צעי מעתה אין אדם נותן מתנה לחצירו על מנת שלא יקדישה כו' וקאמר (ט) במתני' כל מתנה שהיא כמעשה צית חורון שהיתה בה ערמה אינה מתנה:

ליורשו
בן זכאי שלא הניח מקרא ומשנה גמרא הלכות ואגדות דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים וקלין וחמורין וגזרות שוות ותקופות וגמטריאות ומשלות כובסים ומשלות שועלים שיחת שדים ושיחת דקלים ושיחת מלאכי השרת ודבר גדול ודבר קטן דבר גדול מעשה מרכבה ודבר קטן הויות דאביו ורבא לקיים מה שנאמר וילהנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא וכי מאחר דקטן שבכולם בן גדול שבכולם על אחת כמה וכמה אמרו עליו על ויונתן בן עוזיאל בשעה שיושב ועוסק בתורה כל עוף שפורה עליו נשרף: **במתנאי** -האומר זה בני נאמן זה אחי אינו נאמן: **יטול עמו בחלקן** מות יחזרו נכסים למקומן נפלו לו נכסים ממקום אחר יירשו אחיו עמו: **גמ'** זה בני נאמן למאי הלכתא אמר רב יהודה אמר שמואל ליורשו יולפמור את אשתו מן היבום ליורשו

לתת לו מתנה גמורה וקאמרינן התם דכללא דסיפא קאמי לאמיי דקמתי כל מתנה שאינה כו': ויהא עון סלוי כו'. שעל ידי שאני מקבל מתנה שלך והיא אינה מתנה נמנאסת חוטאין וגנהה זה משל זה וקעצרימו אלא יחל [במדבר נ]: הכי גרסינן **אמרו חכמים כל מתנה שאינה שאם הקדישה מוקדשם אינה מתנה**. כלומר כל מתנה שאין דין זה נוהג בה שמהא מוקדשת אס הקדישה אינה מתנה הואיל וגילה דעמו שע"מ כן נתנה לו שלא יקדישה. ועליל נמי גבי ההוא שכתב נכסיו ליהונתן כיון שלא היה צנו נוהג כשורה ע"מ שלא יחזיר לצניו נתן לו ויונתן סבר כיון דסתמא יהב הויא מתנה לעשות בה ככל אשר יחפוץ: ראויס **ששכרה**. אלא שעון הדור גורס ואין הדור ראוי לכך: **ששעמוד להם חמה כיהושע**. ולמשה נמי עמדה חמה דנפקא לן במסכת ע"ז (דף כה), אחל [דברים כ] אחל [יהושע ג] אלא משום דאין חשובין כל כך כמשה תאלץ ביהושע: **גמרא**. סברת המשניות כעין שאנו מפרשין עליהן לא שנו כו' חסורי מחסרה כו': **הלכות**. הלכה למשה מסיני: הגדום. מדרשי פסוק כגון תנחומא וצ"ר ויקרא רבה: דקדוקי סורה. וי"ו דוחה לכס הטמא (ויקרא יא) דמרגינן מנייה^(א) דס השרץ: דקדוקי סופרים. כגון גזירות שגזרו חכמים שלא יבא ילדי איסור תורה: וקלים וחמורים. שאדם דן מעצמו: **גזירות שוות**. כגון יליף קיחה קיחה משדה עפרון (קדושין דף ג), **סקופוס**. מולד הלבנה: וגימטריאחוס. כגון אנכי [שמות כ] אלא נפשי כתבתי יהצית ירט [במדבר כב] יראה ראתה נטתה (שבת דף קה), **ומשלום כובסין**. לורך יש בה ללמוד דברי תורה כדכתיב (קהל יב) תקן משלים הרבה וכתיב להצין משל ומליצה (משלי א): **שיחא שדים**. להשציעס ונפקא מינה לעשות קמיע לרפואה: ושיחא דקלים. שצני אדם רגילים לדבר על הדקלים כדכתיב בשלמה וידבר על העצים (מלכים א ד): **ושיחא מלאכי השרם**. להשציעס: **מעשה מרכבה**. שציחוקאל [א]: **הויות דאציו ורבא**. שהקשו משניות וברייתות טובא ותירלוס: להנחיל **אוכצני יש**. עלולמות^(א) וכל כך למה כי אוזרותיהם מלאים כל טוב דברי תורה וסכמה: **גדול בשכולס על אסם כמה נאמן**. להורישו עס אחיו שרי אין מעריין אותו כדמפרש בגמרא [קלה]: **ויעול עמו בחלקו**. כגון אס שנים לא הלכתא: **זה אחי אינו נאמן**. להורישו עס אחיו שרי אין מעריין אותו כדמפרש בגמרא [קלה]: **ויעול עמו בחלקו**. כגון אס שנים לא לצד הספק ויש להן לחלוק ג' שדות זה נוטל שדה ומחצה ונותן זה המעיד על אחיו הספק שהוא אחיו החצי שדה דהכי קאמר ליה ודאי אחי אתה ויש לך ליטול שדה אחת מן השלש וחצי השדה שיש לי מחלקך אהן לך וחצי האחר ציד אחי הוא הבא לך ראהי וטול: **מס**. הספק: יחזרו הנכסים. שנתן לו מחלקו: **למקומן**. כלומר למי שנתנם לו אצל שאר אחין אין יורשים עמו דאמר להו האי הרי החוקתם בנחלה הראייה לו לספק מאצניו אותה טלו לכם שהרי לא מחל לכם חלקו ואכתי עד השתא בנורת גול ישנה צידכם ועתה תירשו אותו חלק מן הדין וגם אני אירש חלקי שנתת לי כמו כן דנמצינו כלנו שוין בנחלתו: **נפלה לו ירושה**. לספק בחיי ממקום אחר או קנה נכסים ועכשיו מת יירשו אחיו של מעיד עמו דהא קא מודי להו שאחיהם הוא: **גמ'**

ליורשו

שמכירו ומורה שאחיו הוא יטול עמו בחלקו חצי: ואם מת, בלא יורש אותו אח שבא: יחזרו הנכסים למקומן. לזה האח בלבד שנתן לו חלקו: נפלו לו נכסים ממקום אחר. לאותו אח שבא ומה: יירשו אחיו עמו כע זה שהורה בו שהוא אחיהן הואיל והוא מורה שאחיהן היה: למאי הלכתא. קא תני האומר זה בני נאמן:

קבג א מ"י פ"ו מהלכות נדרים הל' טו סמג לאין רכב טו"ע יו"ד סי' רכא סעיף ט:
קבר ב מ"י פ"ד מהל' נחלות הל' א סמג עשין זו טו"ע ח"מ סי' רעט סעיף א:
קבה ג מ"י שם הל' ח וסמג שם טו"ע ח"מ סי' רפ סעיף ב:
קבו ד מ"י פ"ג מהלכות יוסם הל' א סמג עשין נא טו"ע אה"ע סי' קט סעיף ו:

תורה אור השלם

1 לקהולא אהיב יט ואצותיהם אמלא:
מסלי:
כא

מוסף תוספות

א. דמ"מ לשעתה מתנה היא. ר"ן נדרים מה.

רבינו גרשום

ואם אין אתה יכול להוציא מה שמכרתי והקדשתי משום דבמזון שלי הוא דלהכי מכרתי והקדשתי תחלה כדי שתהא מוחזקת בהמתנה בידך כך אינך יכול להחזירה מה שנתתי להם דמאחר שחיייתי מוחזק מה שנתתי להם משלי נתתי ולא משל אביהן ולא פצוריו על דעת הנותן דכי היכי עוזיאל אי מקורא מאי סבר. הכי בעי מאי שגא מכר והקדיש קודם שהחזיר, משום דחשש למעשה בית חורין: ויהא עון ביטול תורה דכתיב לא יחיל דבריו: אמרו חכמים כל מתנה שאינה שאם שהחזיר, מוקדשת אינה מתנה. והי"כ הכי ביבאר ליה ליונתן בן עוזיאל אי המכור שלי שאנו יכול למכורין ולהקדישין כך מה שאנו מחזיר משלי אני מחזיר להכי מכר והקדיש תחלה כדי שתהא מוחזקת גדול שכלום. שבבינונים: תלמוד, זו הלכות הלכות. אלו ברייתא כגון ספרי וספרא: הגדות. מדרשים: דקדוקי תורה. כגון חסרות ויתרות ומסורות: דקדוקי סופרים. כל חשבון שמנו חכמים כגון חמש עשרה נשים ופטרות כו' וחיבובן השניות ובגון חמשה דברים נאמרו בנבילת עוף טהור: שיחת שדים. שהיה יודע ללוחשן ולהשביען בשם: ושיחת דקלים. שהיה יודע ללחוש דבר שתתמלא השרה דקלים ושיחקקרי: ושיחת מלאכי השרת. שהיה יודע להשביען בשם: הויות דאביו ורבא. היו יכולין לתרגמן: פ"ס האומר זה בני נאמן לפטור את אשתו מן היבום כדמפר' בגמ': זה אחי אינו נאמן. שאם היו י אחיו ובא אחד ממדינת הים ואמר אחים אנחנו ואמר אחד מן האחים אני מכיר שאחינו הוא יטול עמנו בבחלה אינו נאמן הואיל ושאר אחים אינם מכירים אותו לא ימנעו להם בבחלה שלא יהיו מצמצמין לו מנחלתן. אבל אותו

עין מושפמ נר מצוה